

CONTRATO DE RESERVA DE LOTE DE TERRENO

En la ciudad de Ambato, a los 10 días del mes de febrero de 2025, comparecen para celebrar de manera libre y voluntaria el presente **Contrato de Reserva de Lote de Terreno**, las siguientes partes:

Por una parte: El señor **FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI**, portador de la cédula de identidad N° 050363362-0, en calidad de **representante legal y propietario de la URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE**, quien actúa en ejercicio de sus propios derechos.

Por otra parte: La señora **MARIA GRACIELA GALBAN QUINATOA**, portadora de la cédula de identidad N° **1803925682** en calidad de **compradora**, también actuando en ejercicio de sus propios derechos.

Las partes, siendo legalmente capaces para contratar y obligarse, acuerdan celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

a) El señor **FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI** es propietario de un lote de terreno con una superficie total de **22.000 m²**, ubicado en el sector **Huachi La Magdalena**, en la ciudad de Ambato, adquirido mediante **promesa de compraventa** celebrada el **15 de enero de 2025**. En dicho inmueble se desarrolla el proyecto **URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE**.

b) Este proyecto se encuentra actualmente en trámite de aprobación ante el **GAD Municipal de Ambato**.

c) La señora **MARIA GRACIELA GALBAN QUINATOA**, portador de la cédula de identidad N° **1803925682** manifiesta su interés en reservar un lote de terreno dentro del mencionado proyecto.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

La señora **MARIA GRACIELA GALBAN QUINATOA**, portador de la cédula de identidad N° **1803925682** reserva para sí el **lote N° 19**, con una superficie de **354.39 m²**, dentro del **PROYECTO DE URBANIZACIÓN MONTEBELLO AMBATO CLUB HOUSE**, ubicado en la ciudad de Ambato.

TERCERA: FINALIDAD DEL CONTRATO

El señor **FRANKLIN FABIAN LICTAPUZON TIGASI** acepta la solicitud del comprador y manifiesta que el presente contrato tiene como finalidad establecer la reserva del lote y fijar el precio acordado. Se deja constancia de que la urbanización cumplirá con las ordenanzas vigentes del **GAD Municipal de Ambato** y contará con los siguientes servicios básicos: **agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, aceras, bordillos, vías adoquinadas y áreas verdes**.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan que el precio del lote es de **\$38.982,90 USD (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100 DÓLARES AMERICANOS)**, el cual será pagado de la siguiente manera:

- **\$ 1.000,00USD** el 10 de febrero de 2025.
- **\$ 3.000,00USD** el 10 mayo de 2025.
- **\$ 3.000,00USD** el 10 agosto de 2025.
- **Cuotas mensuales de \$500,00 USD** Los días 10 de cada mes a partir de septiembre del 2025.
- La compradora, en calidad de agente inmobiliario del proyecto **Montebello**, autoriza que el **50% de las comisiones** generadas por las ventas realizadas dentro del proyecto, serán abonadas al pago del lote. Este acuerdo permanecerá vigente hasta la liquidación total del valor del lote.
- **Saldo final a cancelar el 10 de enero de 2027**, para lo cual el comprador será notificado con 30 días de anticipación.



0983326533



www.montebello.club

El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria indicada por el propietario o en la forma que el disponga.

QUINTA: CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO

En caso de que el comprador **desista de la compra o se retire unilateralmente**, no tendrá derecho a la devolución de los valores abonados hasta la fecha.

Si el comprador incurre en un retraso de más de **35 días en cualquiera de los pagos**, el presente contrato quedará automáticamente **resuelto**, sin que ello genere derecho a reclamos ni reembolsos.

SEXTA: ENTREGA DE ESCRITURA DEFINITIVA

Los propietarios se comprometen a entregar la escritura definitiva del lote **una vez que el comprador haya cancelado el 100% del valor pactado**.

SÉPTIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes dejan constancia de que el presente contrato **no constituye una promesa de compraventa** y que su única finalidad es la **reserva del lote y la fijación de su precio**.

En caso de incumplimiento por parte del comprador, este contrato **constituirá un título ejecutivo** para exigir el pago de las obligaciones pendientes.

OCTAVA: GASTOS ADICIONALES

Todos los gastos relacionados con la formalización de la escritura definitiva, tales como **impuestos de plusvalía, alcabalas, derechos notariales, timbres, y costos de inscripción en el Registro de la Propiedad**, serán de exclusiva responsabilidad del comprador.

NOVENA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El comprador declara bajo juramento que los fondos utilizados para el pago del lote **proviene de actividades lícitas**, y no de actos ilícitos como **lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico o captación ilegal de dinero**.

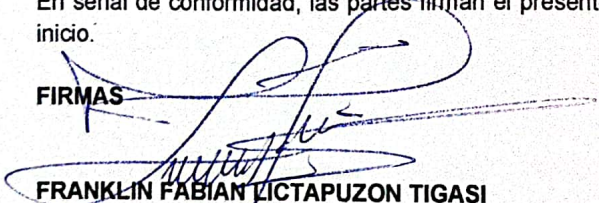
En caso de que esta declaración resulte falsa, los propietarios quedarán **exentos de toda responsabilidad civil, penal o administrativa**.

DÉCIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para la resolución de cualquier controversia derivada del presente contrato, las partes se someten a la **legislación ecuatoriana** y acuerdan que cualquier disputa será resuelta en los **juzgados y tribunales competentes de la ciudad de Ambato**.

En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en **Ambato**, en la fecha indicada al inicio.

FIRMAS


FRANKLIN FABIAN TICTAPUZON TIGASI

C.I.: 050363362-0

PROPIETARIO


MARIA GRACIELA GALBAN QUINATO A

C.I.: 180392568-2

COMPRADOR



0983326533



www.montebello.club